

1503885-28.2019.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... não me recordo, lá era um ponto de tráfico né, quando as equipes de polícia entram, todo mundo some né". Indagado se foi apreendido um rádio comunicador em poder do réu, respondeu: " sim, um rádio comunicador preso no pescoço de cor azul, não me recordo a marca, mas eles usam para se comunicar entre os pontos de tráfico lá e informar onde está vindo viatura, onde não está, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

3ª Vara Criminal

guaruja3cr@tjsp.jus.br

1503885-28.2019.8.26.0536/

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503885-28.2019.8.26.0536 (2019/001081)

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CF, BO, CF, CF, BO, CF, BO

8814652, 8507/19/203, 2347066/2019, 2347066, 8507/19/203, 2347066, 8507/19/203 -

DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA,

DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DOUGLAS CARVALHO MOREIRA

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

DOUGLAS CARVALHO MOREIRA qualificado nos autos à fl. 03, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal e no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal. Consta da denúncia que no dia 30 de novembro de 2019, por volta das 15h40, na Rua B, nº 12, Pae Cará, nesta cidade e comarca de Guarujá, o agente supracitado guardava e trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 203 porções individuais, em forma de pó, acondicionadas em embalagens plásticas, da substância entorpecente Erythroxylon Coca, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, pesando aproximadamente 420 gramas, e 02 porções individuais, em forma de comprimidos, da substância entorpecente metilenodioximetanfetamina, vulgarmente conhecida como ECSTASY, pesando aproximadamente 0,5 grama, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física, química e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, em local e horário incertos, porém, certamente, entre os dias 30 de janeiro de 2019 e 30 de novembro de 2019, o agente supracitado recebeu e passou a ocultar, em proveito próprio, 01 aparelho celular, marca LG, IMEI 353530099815036, que sabia ser produto de crime. Segundo se apurou o referido aparelho celular, pertencente ao ofendido WILI DA SILVA ANANIAS, foi furtado, por agente ainda não identificado, no dia 30 de janeiro de 2019, em horário incerto, na Rua Brigadeiro Tobias Metro, Centro, São Paulo/SP, conforme consta do Boletim de

Ocorrência Eletrônico nº 136423/2019.

Consta dos autos Inquérito Policial da Delegacia de Polícia de Guarujá sob nº 2347066/2019, auto de prisão em flagrante fls. 01-02, boletim de ocorrência nº 8507/2019 fls. 03-05, auto de exibição/apreensão/entrega fls. 06-07, auto de constatação fls. 12-13, antecedentes do réu (primário) fls. 23-26, laudo pericial: lesão corporal nº 439137/2019 fls. 28-29, relatório final fls. 63-64, boletim de ocorrência nº 136423/2019 fls. 65-66; laudo químico toxicológico definitivo nº 481099/2019 fls. 166-167; laudo químico toxicológico definitivo fls. 178-180, laudo pericial fls. 178-180, laudo pericial fls. 226-228.

O réu foi preso em flagrante delito em 30/11/2019 fls. 01-02. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 01/12/2019 fls. 30-35, oportunidade em que o mandado de prisão foi expedido pelas fls. 36-37 e cumprido fls. 158-159.

A denúncia foi oferecida em 11/12/2019 fls. 72-76. A Defesa apresentou resposta à acusação em 07/02/2020 fls. 84-87. Por decisão de 24/03/2020 fls. 122-124 foi concedida liberdade provisória ao acusado. O Alvará de soltura foi expedido em 25/03/2020 fls. 125-128. O réu foi citado pessoalmente em 27/03/2020 fl. 146. O alvará de soltura foi cumprido em 26/03/2020 fl. 152.

Durante a instrução, na audiência realizada em 05/07/2021 fl. 245, foram ouvidas a vítima Wili da Silva Ananias fl. 246, as testemunhas comuns, PM Eder Santos da Silva fl. 247 e PM Emerson dos Santos Freire fl. 248, bem como foi interrogado o réu fl. 249. Link das oitivas a fl. 250.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais em 30/09/2021 fls. 260-291, requerendo a procedência da ação e a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa Técnica apresentou alegações finais em 26/01/2022 fls. 295-302, requerendo a improcedência da ação e a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando fragilidade probatória, e subsidiariamente, a desclassificação da receptação para receptação culposa, que o réu possa apelar em liberdade, bem como gratuidade de justiça.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO: É PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, em razão da desclassificação da receptação prevista no art. 180, caput do CP para a receptação culposa prevista no art. 180, §3º do CP.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14)".

Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão: "A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245)".

Tanto a materialidade quanto a autoria do delito restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante fls. 01-02, boletim de ocorrência 8507/2019 fls. 03-05, auto de exibição/apreensão/entrega fls. 06-07, auto de constatação fls. 12-13, boletim de ocorrência 136423/2019 fls. 65-66, laudo químico toxicológico definitivo fls. 178-180 laudo pericial fls. 178-180, bem como pela prova oral produzida no processo.

Vejamos o resumo do que foi apurado em audiência:

A testemunha PM EMERSON DOS SANTOS FREIRE, quando ouvida em juízo fl. 248, questionada a respeito dos fatos, respondeu: " sim, nós estávamos em patrulhamento, de Rocam, com moto, e quando em determinado momento visualizamos o indivíduo, ele tentou se evadir da nossa equipe, estava eu e meu parceiro, ele saiu em desabalada carreira e jogou uma sacola e continuou correndo. O meu parceiro logo já parou na sacola, eu estava com a moto, e a gente patrulha junto, eu já consegui alcançar ele, quando eu detive ele, ele estava com um rádio comunicador no pescoço de cor azul, e dentro do bolso um aparelho celular da marca LG, que mais tarde foi constatado como um produto de roubo na Delegacia eletrônica, na sacola foi

localizado 203 salvo engano eppendorfs de cocaína, 02 ou 03 comprimidos de ecstasy e noventa e algum pouco na quantia de dinheiro, foi indagado sobre a droga, ele afirmou que estava realmente no tráfico e que ganhava uma quantia lá por cada sacola que eles chamam de carga, cada carga que eles vendem eles ganham uma quantia em dinheiro e em relação ao aparelho, eu não me recordo se ele falou que era roubado ou não, porém, na Delegacia eletrônica constou como produto de roubo". Indagado se o local em que o réu estava é conhecido como ponto de venda de drogas, respondeu: " sim, sim". Perguntado se o réu confessou a traficância, e se as drogas foram encontradas na sacola que ele trazia consigo respondeu: " sim; correto". Indagado se havia alguém próximo ao réu no momento da abordagem, respondeu: " não, não me recordo, lá era um ponto de tráfico né, quando as equipes de polícia entram, todo mundo some né". Indagado se foi apreendido um rádio comunicador em poder do réu, respondeu: " sim, um rádio comunicador preso no pescoço de cor azul, não me recordo a marca, mas eles usam para se comunicar entre os pontos de tráfico lá e informar onde está vindo viatura, onde não está, enfim..". Questionado se conhecia o acusado, respondeu: " não, não conhecia". Perguntado se ele reconheceu o réu, respondeu: "sim, é o mesmo".

A testemunha PM ÉDER SANTOS DA SILVA, quando ouvida em juízo fl. 247, questionada a respeito dos fatos, respondeu: " na data dos fatos nós estávamos em operação saturação pelo bairro né, e pela rua da Brasília, foi avistado o senhor Douglas, o qual quando percebeu a presença dos policiais, ele saiu em desabalada carreira e jogou a sacola né, a sacola que continha as drogas, de antemão eu já saí encalço deles né que a gente estava de moto e fiquei no resguardo da droga e cerca de dois, três metros, meu parceiro já conseguiu detiver o DOUGLAS né, aí com o Douglas constava o celular, e um rádio taca bolt no pescoço, um radinho que é utilizado também para a traficância das drogas, pra saber, pra poder se comunicar, onde se encontram os policiais, e demais informações com relacionamento ao tráfico". Questionado a respeito da constatação do aparelho celular ser produto de ilícito penal, respondeu: " sim, o celular foi constatado através do imei que é produto de furto né, mas eu não me recordo se é furto ou roubo, mas foi constatado pelo DP sim, que se tratava de ilícito". Indagado se o réu estava parado no ponto de drogas, respondeu: " sim, é conhecido o local já né". Perguntado se o réu viu a presença dos policiais, buscou fugir do local e dispensou a sacola, se a sacola tinha as drogas descritas nos atos, respondeu: " sim senhor, isso mesmo; isso, jogou a sacola e eu peguei a sacola e o meu parceiro pegou o DOUGLAS um pouco mais à frente; sim senhor, são 203 eppendorfs de cocaína e 02 comprimidos de ecstasy". Questionado se também havia dinheiro na sacola, respondeu: " cerca de noventa e pouquinho.. noventa e alguma coisa em reais". Indagado sobre o que o acusado disse, quando do encontro das drogas, respondeu: " lá na entrevista com ele lá, ele disse que realmente estava ali para fazer a traficância né, e que ganhava cerca de R\$50,00 (cinquenta) reais pelo dia, pela quantidade de droga vendida lá, que eles separavam em porções, e cada porção valia R\$50,00 (cinquenta) reais para ele, cada porção vendida". Indagado se havia alguém no momento em que o acusado fugiu, respondeu: " no momento que ele se evadiu não". Questionado se conhecia o acusado, respondeu: " não, nunca nem vi". Perguntado se ele reconheceu o réu, respondeu: "sim, é o mesmo rapaz". Indagado se os policiais ingressaram em alguma residência, respondeu: " não, não, ele foi pego na rua né, próximo ao nº 40 da rua Brasília".

A vítima WILI DA SILVA ANANIAS, quando ouvida em juízo fl. 246, questionada a respeito dos fatos, no caso do crime de furto, respondeu: "isso mesmo, foi na Estação da Luz". Perguntado se o aparelho de celular foi recuperado, respondeu: "não foi recuperado".

O réu DOUGLAS CARVALHO MOREIRA, quando interrogado em juízo fl. 249, disse que nasceu em 04/12/1997, estudou até o 1º ano do Ensino Médio, trabalha em uma oficina com o avô. Questionado a respeito dos fatos, respondeu: "então, realmente estava comigo sim, entendeu? Foi apreendido comigo, mas eu não tinha ciência que era roubado o celular, não sabia que era roubado, comprei na feira do rolo aqui, próximo da minha casa, paguei um preço baixo". Indagado a respeito do tráfico de drogas, respondeu: " então, eu estava no local sim, mas os policiais, quando estava tendo averiguação, eles estavam entrando de casa em casa e acharam uma sacola com a

droga e o rádio dentro, estava umas quatro casas próximo de mim, no momento que eu fui preso eu estava vendendo droga". Indagado sobre a possível participação na facção criminosa do PCC, ou ser habitual a venda das drogas, respondeu: "não senhor, não". Questionado se estava arrependido, respondeu: "estou sim, Vossa Excelência". Questionado sobre sua conduta após ter recebido a liberdade provisória, respondeu: "até hoje me mantenho fazendo". Indagado se estava começando na prática da narcotraficância, respondeu: "isso senhor". Perguntado se já esteve envolvido com problemas criminais, respondeu: "não, nunca senhor". Questionado se já realizou outros tipos de trabalho, além da função que exercia na oficina com o tio, respondeu: "sim, eu fui garçom, fui barman, trabalhei em quiosque de praia, tenho a declaração".

Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação do acusado DOUGLAS CARVALHO MOREIRA resultou positiva e inequívoca em relação aos crimes de tráfico previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 e receptação culposa prevista no artigo 180, §3º do Código Penal.

Como se vê, o réu DOUGLAS CARVALHO MOREIRA confessou a prática delitiva em relação ao crime de tráfico, e negou quanto ao crime de receptação, alegando não saber que se tratava de produto de crime.

O réu, disse que comprou o celular na "feira do rolo" próximo à sua residência, e que pagou um valor baixo, negando ter conhecimento que o objeto era fruto de ilícito penal. Com relação à narcotraficância, confessou que estava no local, para comercializar a droga.

As testemunhas policiais narraram que, na data do fato, ao perceber a presença dos policiais, o réu tentou se evadir do local correndo e dispensou uma sacola que continha 203 eppendorfs de cocaína e 02 comprimidos de ecstasy, com o acusado encontraram um aparelho celular e um rádio taca bolt no pescoço, comumente utilizado para a comunicação entre narcotraficantes.

Tais depoimentos merecem credibilidade, não existem provas aptas a retirar a verossimilhança da versão dada pelos policiais e não prospera descartar seus depoimentos apenas com base em mero preconceito por sua atividade profissional.

Conforme Jurisprudência majoritária:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73.518/SP - rel. Min. Celso de Mello - j. 26.3.96 - DJ 18.10.96).

"Ora, os informes policiais devem ser cridos até prova em contrário, porque não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (RDTJRJ 7/287).

Os policiais responsáveis pela diligência apresentaram versão coerente e harmônica, digna de credibilidade, vez que, além de haverem prestado compromisso de dizer a verdade, não há nenhum indício de que possuam interesse em prejudicar injustamente o réu.

Diante dos depoimentos prestados, e também analisando as provas presentes nos autos, à luz das regras de experiência, não pairam dúvidas quanto à traficância exercida, restando caracterizado que o acusado DOUGLAS CARVALHO MOREIRA, estava envolvido com as drogas apreendidas com a finalidade de comercialização, haja vista que guardava e trazia consigo drogas, para fins de entrega a consumo de terceiros. Também restou demonstrado que o réu agiu culposamente, com imprudência, ao adquirir aparelho celular a preço baixo sem exigir prova da procedência lícita do bem que podia presumir ter sido obtida por meio criminoso, em razão de sua natureza e pela desproporção entre o valor médio e o preço pago, incorrendo no crime de receptação culposa, nos moldes do artigo 180, §3º, do Código Penal.

Demonstradas, pois, a ocorrência do crime de tráfico e receptação culposa e comprovada a responsabilidade criminal do acusado DOUGLAS CARVALHO MOREIRA, não há como se acolher a pretensão absolutória da Defesa, de modo que passo a dosar a pena a ser imposta.

O réu DOUGLAS CARVALHO MOREIRA é primário fls. 23-26, CONFESSOU a prática da narcotraficância, a quantidade de substâncias ilícitas apreendidas não se mostrou acima do comum para situações dessa natureza, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal do artigo 33 da Lei. 11.343/06, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu deve ser beneficiado com o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, por PRIMÁRIO e inexistir de prova de que se dedique em organização criminosa, reduzindo-se a pena acima em 3/5 (três-quintos), descendo assim ao patamar de 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa. Com efeito, em relação ao crime de receptação, fixo-lhe a pena base no mínimo legal do artigo 180, §3º, do CP, 01 (um) mês de detenção, e mais o pagamento de 10(dez) dias-multa.

Excepcionalmente, visto os Precedentes de Brasília, réu primário etc; - concede-se ao réu os benefícios do CP art. 44, de modo que converte-se a pena corporal em DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, cumulativas: (A) na forma de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, sob fiscalização e orientação da VEC competente (conforme CP art. 46 e §§§); e (B) prestação pecuniária, consistente na entrega de cesta básica no valor de R\$ 900,00 (novecentos reais) em favor de Entidade Benemerente ou de caridade a ser designada pela VEC competente oportunamente. Tudo isso sem prejuízo do recolhimento da pena de 210 (duzentos e dez) dias-multa, cumulativamente prevista nos tipos penais infringidos pelo réu.

O regime inicial será o ABERTO.

A detração será aferida pela VEC competente (o réu ficou preso por quase 04 (quatro) meses, entre o período de 30/11/2019 fls. 01-02 a 26/03/2020 fl. 152) Do exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO parcialmente PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o réu DOUGLAS CARVALHO MOREIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33 §4º da Lei 11.343/2006, e no artigo 180 §3º do Código Penal, respectivamente, nas penas de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa; e mais 1 (hum) mês de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa; com base no piso salarial. Regime inicialmente ABERTO. Facultando-se a conversão das penas corporais remanescentes, em DUAS RESTRITIVAS de direitos, conforme indicado na fundamentação.

Determino a destruição das drogas apreendidas, bem como decreta-se o perdimento de bens e valores apreendidos, na forma da lei.

PRIC. Guarujá, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA